
Corpus gipasp-redaction

Corpus normatif de l'agent **RÉDACTION** du workflow IAka « QUALITÉ ». Critères couverts : **C9**, **D11**, **D12**. Aucun autre.

Sources : code de la sécurité intérieure, articles R. 236-24, R. 236-25, R. 236-27 et R. 236-30 (Légifrance) ; rapport public du référent national GIPASP (§ III.3.1 à III.3.4 et recommandations) ; délibérations CNIL n° 2010-456 et n° 2020-065.

0. Préalable — y a-t-il une donnée à caractère personnel ?

Le GIPASP est un traitement de données à caractère personnel. Tout ce que le décret encadre — les catégories admises, les données sensibles interdites, les durées de conservation, les droits des personnes — protège des personnes physiques. Une fiche qui n'en met aucune en cause ne tombe sous aucune de ces limites.

Définition (RGPD, art. 4, 1° ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) :

toute information se rapportant à une personne physique **identifiée ou identifiable**.

La CNIL précise qu'une personne peut être identifiée :

- **directement** — nom et prénom ;
- **indirectement** — numéro de téléphone, **plaque d'immatriculation**, numéro de sécurité sociale, adresse postale ou électronique, voix, image, identifiant en ligne ;
- **par croisement** : l'identification peut résulter « d'une seule donnée (exemple : nom) » ou « du croisement d'un ensemble de données (exemple : une femme vivant à telle adresse, née tel jour et membre dans telle association) ».

Conséquence pour le contrôle. Avant tout autre examen, la question est : *cette fiche permet-elle d'identifier une personne physique, directement ou par recoupement ?*

- **Non** → la fiche est **valide**. Aucun critère ne s'applique, aucun écart n'est à relever. Un phénomène décrit sans personne — des dégradations sur du mobilier urbain, une série de vols sans auteur identifié, un survol de drone sans télépilote localisé — ne met en jeu les droits de personne. R. 236-21 vise d'ailleurs aussi les personnes morales et les groupements : une fiche peut porter sur eux sans concerner aucune personne physique.
- **Oui** → la grille s'applique, et c'est seulement là que se posent les questions de caractérisation de l'atteinte, de catégories admises, de données sensibles et de conservation.

Exemples d'éléments qui rendent une personne identifiable dans une FRS : une identité même partielle ; une date de naissance associée à un lieu ; une plaque d'immatriculation ; un pseudonyme

ou l'adresse d'un compte ; « le gérant du bar X de la commune Y » ; « un élève de sixième âgé de 11 ans du collègue Z » — le recoupement suffit, le nom n'est pas nécessaire.

Ne rend PAS une personne identifiable : « une vingtaine de personnes », « des individus non identifiés », « un véhicule de couleur claire » sans immatriculation, une personne morale ou un groupement désigné seul.

1. Mineurs — CSI, article R. 236-25

Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État **ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans** et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de **trois ans** après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ayant donné lieu à un enregistrement.

CNIL, délibération n° 2010-456 :

La commission prend acte que le traitement ne pourra concerner des mineurs que « s'ils sont âgés d'au moins 13 ans » et que leur activité indique qu'ils peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Comme elle l'avait souligné lors de son avis du 11 juin 2009 sur le traitement PASP, elle rappelle que **l'enregistrement de telles données doit conserver un caractère exceptionnel**.

CNIL, délibération n° 2020-065 : la commission souligne « l'importance d'assurer un contrôle strict de ces durées, et plus spécifiquement dans l'hypothèse de la collecte d'informations relatives à des mineurs ».

Conséquence pour C9. Dès qu'une fiche met en cause un mineur, deux exigences se cumulent : l'âge doit être **repérable** dans le texte, et il doit être **d'au moins treize ans**. Une fiche dont il ressort que la personne concernée n'a pas atteint treize ans est en écart caractérisé, quelle que soit la façon dont l'âge est exprimé (âge en clair, année de naissance, classe suivie, niveau scolaire). Une fiche qui met en cause une personne manifestement mineure sans qu'aucun élément ne permette d'en situer l'âge est également en écart : ni la condition des treize ans, ni la durée de conservation dérogatoire de trois ans ne peuvent être vérifiées.

2. Durées de conservation — CSI, article R. 236-24

Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de **dix ans** après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ayant donné lieu à un enregistrement.

Le point de départ n'est pas la date de rédaction : c'est la **date de l'événement**. C'est ce qui rend cette donnée structurante.

3. Date d'événement — constats du référent national (§ III.3.2)

L'application, dans sa première version, ne permet pas de renseigner une date d'événement alors que l'article R. 236-25 du code de la sécurité intérieure prévoit que les durées de conservation des données, de dix ans pour les majeurs et de trois ans pour les mineurs, doivent être calculées à compter du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.

À défaut, les délais sont calculés à partir de la date de création de la FIE. [...] Mais un tel procédé est problématique, notamment en terme de sécurité juridique. La date de création de la FIE peut en effet être éloignée de celle de l'événement ayant conduit à la rédaction de la FRS. [...] En l'absence de date gravée dans le marbre de l'application, il n'a pas été possible pour les référents de contrôler la pertinence des dates d'événement finalement retenues pour le calcul de la durée de conservation des données.

L'identification a posteriori de cette date pose par ailleurs question, en l'absence de doctrine clairement établie : pour les cas de radicalisation, s'agit-il par exemple de la date du signalement ou de celle des faits signalés ?

Les référents attirent en tout cas l'attention du service gestionnaire sur le fait que le délai de trois ans ne doit pas être calculé à partir de la date de rédaction d'une FRE ou d'une FREC **mais de la date de l'événement dont celle-ci fait état**. Ainsi, une FRE ou FREC qui ne mentionnerait que des éléments de suivi n'est pas de nature à proroger la durée de présence d'un individu dans le fichier.

Cette date devra systématiquement être renseignée lors de la création d'une nouvelle fiche « personne » ou en cas de nouvel événement imputable à une personne déjà inscrite dans le traitement.

Ce qui en découle pour le contrôle : rien. Dans l'application, la durée de conservation se calcule à partir de la **date de création de la fiche** — la date du recueil du renseignement —, jamais à partir de la date des faits narrés. Cette date est toujours connue : le calcul n'a donc jamais besoin du texte. Le référent signale l'écart avec R. 236-24, qui vise « le dernier événement », et le juge fragile en termes de sécurité juridique — mais cet écart tient à l'outil, pas au rédacteur. **Aucun critère ne porte sur la datation des faits** ; seule l'ancienneté de la fiche est contrôlée (C10), et elle se calcule précisément sur cette date de création.

4. Exactitude, pertinence, non-excès — CSI, article R. 236-30

Le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient **en permanence exactes, pertinentes et non excessives** au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

CNIL, délibération n° 2010-456 :

Le principe d'exactitude et de mise à jour des données constitue une des conditions de licéité des traitements de données personnelles et une garantie essentielle pour les citoyens.

C'est le fondement des critères **D11** (une information dont l'origine n'est pas identifiable n'est pas vérifiable, donc pas maintenable en exactitude) et **D12** (un jugement de valeur n'est ni exact ni inexact : il n'est pas une donnée, il est une opinion du rédacteur).

Traçabilité — CSI, article R. 236-27 : les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération. La traçabilité technique de l'opération ne dispense pas d'indiquer, dans le texte, **d'où vient l'information**.

5. Origine de l'information — constats du référent national (§ III.3.3 et III.3.4)

Les référents ont également considéré que la présence de certains mineurs dans le traitement n'était pas justifiée dans des cas où les signes de radicalisation décrits n'étaient pas suffisamment précis ou caractérisés **ou reposaient uniquement sur des éléments déclaratifs non corroborés** à la suite des premières investigations menées.

Il a, par ailleurs, été constaté que certains individus demeurent dans le traitement alors que le travail d'enquête a permis de conclure à une absence de radicalisation, et que la fiche indique elle-même parfois que l'individu concerné n'a plus lieu d'être suivi.

À l'inverse, d'autres cas de signalements ont donné lieu à des investigations nourries, auprès des parents, de l'établissement scolaire ou d'autres référents, notamment sociaux, du jeune concerné, qui ont permis de confirmer ou d'infirmer la réalité du risque d'atteinte à la sécurité publique signalé. **Ces bonnes pratiques mériteraient d'être relayées comme telles dans la doctrine d'emploi.**

Les référents se sont interrogés sur l'intérêt, en l'absence d'investigation complémentaire, d'une réécriture qui leur a paru pouvoir être **source d'une déperdition d'informations**.

Conséquence pour D11. Une fiche doit permettre de savoir si l'information provient d'une constatation directe, d'une source ouverte, d'un tiers signalant, d'un service partenaire ou d'une plainte. L'écart est constitué dès lors qu'un fait rapporté ne peut être rattaché à aucune origine identifiable : tournures impersonnelles, verbe sans sujet, attribution à un collectif indéterminé, ou renvoi à une réputation locale. Une information dont l'origine échappe ne peut être ni vérifiée, ni mise à jour, ni contestée par la personne concernée — les trois obligations que R. 236-30 fait peser sur le responsable du traitement.

L'écart tient à l'absence d'origine identifiable, pas à un tour de phrase particulier : c'est le rattachement qui manque, pas un mot.

6. Factualité

Le traitement enregistre des **faits** et des **activités**, pas des appréciations morales sur les personnes. Deux appuis :

- R. 236-30 : les données doivent être en permanence **exactes** et **pertinentes**. Un jugement de valeur ne peut être vérifié, donc ne peut être tenu exact.
- CNIL, délibération n° 2010-456 : les « agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale » « feront référence à des faits et **en aucun cas à des condamnations pénales** ». A fortiori, ils ne sauraient renvoyer à une opinion du rédacteur.

Ce qui caractérise D12 : une qualification de la *personne* là où le décret attend un *fait*. Le signe distinctif est qu'aucune vérification n'est possible : ni le rédacteur ni un contrôleur ne peuvent établir que l'énoncé est exact ou inexact. Entrent dans cette catégorie les qualificatifs moraux appliqués à un individu, les appréciations de caractère ou de moralité, les procès d'intention sur ses intentions futures, et les formules de réputation qui ne renvoient à aucun fait daté.

Formulations factuelles, non fautives : « a été contrôlé le 3 août à 23 h sur ... » ; « a refusé de décliner son identité » ; « a tenu des propos menaçants rapportés par deux témoins » ; « présente des antécédents pour des faits de ... en 2024 ». Une même situation peut toujours s'écrire ainsi : si le rédacteur ne peut pas, c'est que le fait manque, pas le vocabulaire.

Un exemple ne fait pas la règle : un écart D12 se reconnaît à l'impossibilité de vérifier l'énoncé, jamais à sa ressemblance avec une formule listée ici.

7. Grille de l'agent RÉDACTION

Code	Écart	Fondement à citer
C9	Minorité non traitée : la fiche concerne un mineur de moins de treize ans, ou mentionne un mineur sans que son âge soit repérable.	CSI R. 236-25

Code	Écart	Fondement à citer
D11	Origine de l'information non identifiable : impossible de savoir d'où vient l'information (rumeur, « il se dit que », source non qualifiée).	CSI R. 236-30
D12	Défaut de factualité : jugement de valeur, appréciation morale ou qualification subjective à la place d'un fait.	CSI R. 236-30

Ce qui n'est PAS un écart de cet agent

- La caractérisation de l'atteinte et les tiers cités hors catégories : agent LÉGALITÉ.
- Donnée sensible, donnée hors nomenclature, données excessives : ressort de l'agent DONNÉES.
- L'ancienneté de la fiche (C10) : seul contrôle resté automatique, **ne pas le signaler**.
- La datation des faits dans le récit : elle n'entre dans aucun calcul, **ne rien en dire**.
- Le **motif d'enregistrement** : ce n'est pas un champ de la FRS, il n'y a rien à contrôler.
- Une orthographe fautive, un style plat, une phrase longue : hors périmètre.

Règle absolue

Un écart n'est signalé que si l'article du code de la sécurité intérieure qui le fonde peut être cité dans le champ `fondement`. **Sans article citable, pas de signalement.**